

№ по порядку	Исходные данные	Комментарии для выполнения с помощью ИИ
1.	Ноябрьский городской суд принял административный иск (дело №2а-859/2026). В определении судья Тихонова Е.Н. указала, что требования ст. 125, 126, 218, 220 КАС РФ соблюдены, истец освобождён от госпошлины. Назначена подготовка дела к судебному разбирательству до 10 апреля 2026. Судья перечислила юридически значимые факты и обязала стороны совершить определённые действия.	
2.	Анализ документа и рекомендации:	
3.	1. Дело принято к производству, иск не оставлен без движения, это успех. Теперь нужно активно участвовать в подготовке.	
4.	2. Судья указал, что административный ответчик обязан предоставить документы, устанавливающие полномочия на принятие оспариваемого решения (речь идёт об ответе от 13 января 2026 №89-07/01-07-01/40 на обращение от 18.09.2025), а также все документы, послужившие основанием для его принятия, включая само обращение, приложенные к нему документы, решения по обращению, сведения о направлении ответов и иные документы, имеющие отношение к существу заявленных требований.	для ответчика
5.	3. Для административного истца (вас) суд определил: необходимо	
a.	3.1. передать ответчику копии документов, в которых содержатся доказательства, обосновывающие фактические основания иска, если они не приобщены к иску;	подготовлено
b.	3.2. до начала разбирательства заявить ходатайства об истребовании доказательств, которые вы не можете получить самостоятельно;	подготовить ходатайство об истребовании доказательств, а

		именно запросить у ответчика детализацию расходов с 2022г, методику расчетов тарифов и сам тариф.
с.	3.3. выразить письменную позицию о возможности рассмотрения дела в ваше отсутствие;	подготовить письменную позицию о возможности рассмотрения дела в мое отсутствие
d.	3.4. предоставить суду документы, подтверждающие полномочия представителя (в том числе документ о высшем юридическом образовании, если представитель не адвокат).	запросить у юриста. Указать отдельное ходатайство на адвоката Лебеденко Ю.А. Ваше честь прошу допустить представителя РКООИ ЦИП Таганай адвоката Лебеденко
6.	4. Срок подготовки – до 10 апреля 2026 . Это означает, что до этой даты суд ожидает выполнения указанных действий. Возможно, будет назначено предварительное судебное заседание. Нужно отслеживать информацию на сайте суда.	
7.	5. Рекомендации:	

a.	5.1. Проверьте, все ли необходимые доказательства приложены к иску. Суд указал, что административный истец должен передать ответчику копии документов, которые не были приобщены. Если все документы уже в иске, то дополнительно передавать не требуется, но лучше уточнить.	
b.	5.2. Если вы хотите, чтобы суд истребовал какие-то доказательства (например, данные из реестра поставщиков о количестве действующих поставщиков услуги), нужно подать письменное ходатайство об истребовании доказательств до 10 апреля. Это можно сделать через канцелярию или через электронную систему.	Запросить у ответчика детализацию расходов с 2022г. По пилотному проекту с 2019г. Методику расчета тарифов и сам тариф, положение, нормативы, выводы, итоги. Запросить детализацию за 2024-2025г. по поставщикам соц. услуг
c.	5.3. Подготовьте письменную позицию о рассмотрении дела в ваше отсутствие, если вы не планируете лично участвовать в заседании. Это не обязательно, но может быть полезно.	Подготовьте письменную позицию о рассмотрении дела в ваше отсутствие, если вы не планируете лично участвовать в

		заседании. Это не обязательно, но может быть полезно.
d.	5.4. Обратите внимание на требование суда о предоставлении документа о высшем юридическом образовании, если представителем выступает не адвокат. Если вы, как председатель, действуете лично, то это требование не относится к вам (вы не представитель, а законный представитель организации). Однако судья в определении в равной степени адресовал это требование обеим сторонам. Рекомендуется направить в суд письмо, в котором указать, что административный истец действует через своего председателя Богдановского С.В., который имеет право без доверенности действовать от имени организации на основании устава, и что требование о предоставлении диплома о высшем юридическом образовании не применимо к лицу, действующему в качестве единоличного исполнительного органа (ст. 55 КАС РФ). Но это не обязательно, так как суд, скорее всего, это понимает.	Подготовить письмо, в котором указать, что административный истец действует через своего председателя Богдановского С.В., который имеет право без доверенности действовать от имени организации на основании устава, и что требование о предоставлении диплома о высшем юридическом образовании не применимо к лицу
8.	6. Административный ответчик (Департамент) должен представить возражения и документы в суд и вам. Ожидайте, что они могут попытаться оспорить ваши доводы. Будьте готовы к их аргументам.	Поставить ассистента на место ДСЗН
9.	7. Судья указал, что юридически значимыми фактами являются:	

a.	7.1. факт нарушения прав, свобод и законных интересов истца; соблюдение срока обращения в суд;	Для ии на основе отзывов представить ситуацию что такой службы нет
b.	7.2. соответствие оспариваемого бездействия нормативным актам и т.д.	Для ии спланировать прекращение работы службы социального такси, как это повлияет на жизнь получателей
c.	7.3. Вы уже привели аргументы, нужно будет их подтверждать в судебном заседании.	
10.	8. В определении есть ссылка на то, что судья направил копию иска ответчику . Вам также следует убедиться, что ответчик получил копии. (через диадок получить подтверждение от ДСЗН о получении копии иска из ноябрьского городского суда с приложениями)	Отследить о получении письма
11.	9. Дополнительно: в тексте иска, который включён в определение, есть опечатки и неполные формулировки (например, просьба в п.2 имеет пропуски). Но суд уже принял иск, так что это не критично.	Приложить еще раз копию иска
12.	Итог: дело принято, нужно активное участие в подготовке.	
13.	Особое внимание – возможное ходатайство об истребовании доказательств (например, сведений о реальном количестве поставщиков) и представление всех доказательств, если что-то не приложили. Также следует отслеживать назначение даты судебного заседания и, при необходимости, направить заявление о рассмотрении дела без вашего участия, если вы не можете присутствовать лично.	Попросить суд запросить у ответчика детализацию расходов с 2022г. По пилотному проекту с 2019г. Методику расчета тарифов и сам тариф, положение, нормативы, выводы, итоги. Запросить

		детализацию за 2024-2025г. по поставщикам соц. услуг. Отслеживать даты судебного заседания.
14.	Анализ и рекомендации по делу № 2а-859/2026	
15.	1. Статус дела и процессуальные решения	
16.	Иск принят к производству – судья Ноябрьского городского суда Тихонова Е.Н. вынесла определение о принятии административного искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству. Это означает, что ваше заявление прошло первичный фильтр, нарушений процессуальных требований (ст. 125, 126, 218, 220 КАС РФ) судом не выявлено.	
17.	Освобождение от госпошлины подтверждено (п. 1 ч. 2 ст. 333.36 НК РФ).	
18.	Подготовка дела назначена до 10 апреля 2026 года. В этот период стороны должны выполнить процессуальные действия, указанные в определении.	
19.		
20.	2. Процессуальные обязанности сторон (что нужно сделать)	
21.	Со стороны административного истца (Ваши действия):	
22.	Передать ответчику копии доказательств, если они не были приложены к иску. Поскольку все документы, перечисленные в приложении к иску, уже в деле, эта обязанность формально выполнена. Однако для подстраховки можно направить ответчику комплект документов заказным письмом с описью, особенно если какие-то доказательства появились позже (например, новые ответы органов власти).	

23.	2. Заявить ходатайства об истребовании доказательств, которые вы не можете получить самостоятельно. Учитывая, что в иске вы ссылаетесь на сокращение числа поставщиков до 7, а ответчик оперирует цифрой 12, целесообразно подать письменное ходатайство об истребовании у Департамента (и, возможно, у Правительства ЯНАО) актуальных данных из реестра поставщиков социальных услуг – сколько организаций реально оказывают услугу «Социальное такси» на 2025–2026 годы. Такое ходатайство следует подать в суд до 10 апреля.	Заявить ходатайства об истребовании доказательств, которые вы не можете получить самостоятельно. Учитывая, что в иске вы ссылаетесь на сокращение числа поставщиков до 7, а ответчик оперирует цифрой 12, целесообразно подать письменное ходатайство об истребовании у Департамента (и, возможно, у Правительства ЯНАО) актуальных данных из реестра поставщиков социальных услуг – сколько организаций реально оказывают услугу «Социальное такси» на 2025–2026 годы. Такое ходатайство следует подать в суд до 10 апреля.
24.	3. Выразить письменную позицию о возможности рассмотрения дела в ваше отсутствие. Если вы планируете участвовать лично, можно этого не делать, но лучше направить заявление с просьбой о	Выразить письменную позицию о возможности рассмотрения дела в

	рассмотрении без вашего участия, чтобы суд не откладывал заседание в случае вашей невозможности явиться.	ваше отсутствие. Если вы планируете участвовать лично, можно этого не делать, но лучше направить заявление с просьбой о рассмотрении без вашего участия, чтобы суд не откладывал заседание в случае вашей невозможности явиться.
25.	4. Предоставить документ о высшем юридическом образовании, если представителем истца является не адвокат. Однако председатель организации, действующий на основании устава, не является «представителем» в смысле ст. 55 КАС РФ, а выступает как законный представитель (единоличный исполнительный орган). Если вы подписываете иск как председатель, то требование о наличии юридического образования на вас не распространяется. Тем не менее, на случай, если судья сочтёт иначе, можно представить устав и письменные пояснения о статусе руководителя.	Паспорт и документы об образовании на Богдановского С.В.
26.	Со стороны ответчика (Департамента) суд обязал:	
27.	предоставить документы, подтверждающие полномочия на принятие оспариваемого решения (ответа от 13.01.2026 № 89-07/01-07-01/40);	
28.	все документы, послужившие основанием для его принятия (обращение, приложения, решения, сведения о направлении ответов);	
29.	иные документы, имеющие отношение к существу спора;	
30.	представить возражения на иск и доказательства.	
31.	Это дает вам возможность ознакомиться с аргументами ответчика до суда и подготовить контраргументы.	

32.		
33.	3. Юридически значимые факты, указанные судом	
34.	Судья выделила следующие обстоятельства, подлежащие установлению:	
35.	факт нарушения прав, свобод и законных интересов истца;	факт нарушения прав, свобод и законных интересов истца;
36.	соблюдение срока обращения в суд (вы подали иск после получения ответов, срок не пропущен);	соблюдение срока обращения в суд (вы подали иск после получения ответов, срок не пропущен);
37.	полномочия ответчика на принятие оспариваемого бездействия/решений;	полномочия ответчика на принятие оспариваемого бездействия/решений;
38.	соблюдение порядка принятия оспариваемых решений (если такой порядок установлен);	соблюдение порядка принятия оспариваемых решений (если такой порядок установлен);
39.	наличие/отсутствие оснований для оспариваемого бездействия;	наличие/отсутствие оснований для оспариваемого бездействия;
40.	соответствие содержания оспариваемых решений (или бездействия) нормативным правовым актам.	соответствие содержания оспариваемых решений (или бездействия) нормативным правовым актам.

41.	Вы уже привели в иске аргументы по каждому из этих пунктов. Теперь их нужно подтверждать доказательствами.	Вы уже привели в иске аргументы по каждому из этих пунктов. Теперь их нужно подтверждать доказательствами.
42.		
43.	4. Рекомендации по усилению позиции	
44.	А. Подайте ходатайство об истребовании доказательств.	А. Подайте ходатайство об истребовании доказательств.
45.	Это ключевой момент. Судья не запросила эти сведения по своей инициативе, но вы вправе их истребовать. В ходатайстве укажите, что:	Это ключевой момент. Судья не запросила эти сведения по своей инициативе, но вы вправе их истребовать. В ходатайстве укажите, что:
46.	ответчик в своих письмах ссылается на рост числа поставщиков до 12 как на основание для снижения тарифа;	ответчик в своих письмах ссылается на рост числа поставщиков до 12 как на основание для снижения тарифа;
47.	по имеющимся у истца данным, реальное количество поставщиков услуги на 2026 год составляет 7, что опровергает позицию ответчика и подтверждает экономическую необоснованность тарифа;	по имеющимся у истца данным, реальное количество поставщиков услуги на 2026 год составляет 7, что опровергает позицию ответчика и подтверждает

		экономическую необоснованность тарифа;
48.	данные о количестве поставщиков находятся в распоряжении Департамента (он ведёт реестр) и не могут быть получены истцом самостоятельно.	данные о количестве поставщиков находятся в распоряжении Департамента (он ведёт реестр) и не могут быть получены истцом самостоятельно.
49.	Просите суд истребовать из Департамента выписку из реестра поставщиков социальных услуг (или справку) о количестве организаций, оказывающих услугу «Социальное такси», с указанием их наименований и даты включения, детализация по поставщикам за 2024-2025гг	Просите суд истребовать из Департамента выписку из реестра поставщиков социальных услуг (или справку) о количестве организаций, оказывающих услугу «Социальное такси», с указанием их наименований и даты включения, детализация по поставщикам за 2024-2025гг
50.	Б. Подготовьте возражения на возможные доводы ответчика.	Б. Подготовьте возражения на возможные доводы ответчика.

51.	Ожидайте, что Департамент в своих возражениях повторит:	Ожидайте, что Департамент в своих возражениях повторит:
52.	отсутствие обязанности предоставлять расчёт тарифа;	отсутствие обязанности предоставлять расчёт тарифа;
53.	законность унифицированного подхода;	законность унифицированного подхода;
54.	ссылку на постановления Правительства.	ссылку на постановления Правительства.
55.	Ваши контраргументы уже изложены в иске, но их можно дополнить:	Ваши контраргументы уже изложены в иске, но их можно дополнить:
56.	Расчёт инфляции (приложение №10) – он показывает, что даже без учёта реального роста затрат, тариф должен быть не ниже 3 324–3 586 руб. Установление тарифа 884 руб. без индексации – произвольное решение.	Расчёт инфляции (приложение №10) – он показывает, что даже без учёта реального роста затрат, тариф должен быть не ниже 3 324–3 586 руб. Установление тарифа 884 руб. без индексации – произвольное решение.
57.	Данные о сокращении числа поставщиков (если будут получены) – станут неопровержимым доказательством того, что «развитие конкуренции» обернулось её уничтожением.	Данные о сокращении числа поставщиков (если будут получены) – станут неопровержимым доказательством того, что

		«развитие конкуренции» обернулось её уничтожением.
58.	В. При необходимости, подайте ходатайство о приобщении дополнительных доказательств.	В. При необходимости, подайте ходатайство о приобщении дополнительных доказательств.
59.	Если после подачи иска появились новые документы (например, скриншоты сайта, новые ответы), их можно приобщить через письменное ходатайство.	Если после подачи иска появились новые документы (например, скриншоты сайта, новые ответы), их можно приобщить через письменное ходатайство.
60.	Г. Уточните просительную часть иска.	Г. Уточните просительную часть иска.
61.	В определении суда просительная часть иска приведена с пропуском пункта «а» в части возложения обязанности. В вашем экземпляре иска, направленном в суд, просительная часть выглядит полной. Однако для единообразия можно в ходе подготовки уточнить требования (письменно), указав, что вы просите обязать ответчика также предоставить информацию (пункт а) – это уже заявлено. Судья в определении отразила только пункты «б» и «в», но это технический пропуск, не влияющий на суть.	В определении суда просительная часть иска приведена с пропуском пункта «а» в части возложения обязанности. В вашем экземпляре иска, направленном в суд, просительная часть выглядит полной. Однако для единообразия можно в

		ходе подготовки уточнить требования (письменно), указав, что вы просите обязать ответчика также предоставить информацию (пункт а) – это уже заявлено. Судья в определении отразила только пункты «б» и «в», но это технический пропуск, не влияющий на суть.
62.		
63.	5. Ожидаемые сроки	
64.	Подготовка дела до 10 апреля. После этого суд назначит дату предварительного или основного судебного заседания.	
65.	Следите за информацией на сайте Ноябрьского городского суда в разделе «Судебное делопроизводство» по номеру дела 2а-859/2026. Там будут размещены сведения о дате заседания.	
66.		
67.	6. Заключение	
68.	Ваш иск принят, процесс идёт в правильном направлении. Основная задача сейчас – активно участвовать в подготовке, подать ходатайство об истребовании доказательств, и при необходимости уточнить требования. Ответчик будет обязан представить свои возражения и документы; после их получения вы сможете оценить слабые места его позиции.	

69.	Если потребуется помощь в составлении ходатайства об истребовании доказательств или возражений на возможный отзыв ответчика – я готов его подготовить.	помощь в составлении ходатайства об истребовании доказательств или возражений на возможный отзыв ответчика – я готов его подготовить
-----	--	--